

[24] [개선] 사항

1. 제 목 : 계약보증금 수납 관련 규정 미비
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「용지규정」 제53조에 따르면 계약보증금은 용지매매대금의 100분의 10 이상을 수납하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 「용지규정시행세칙」 제67조~제69조에서는 수납방법에 따른 계약보증금 수납방법을 규정하고 있다.

제67조(일시수납)

- ② 계약보증금으로 매매대금의 100분의 10 이상을 계약체결 시 납부하게 한다.
- ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 6개월의 범위에서 수납기간 및 수납횟수 등을 달리 정하여 수납할 수 있다.
 1. (생략)
 2. 조성공사 준공전에 공급하는 경우로서 조성공사 진행상황 및 사업지구 여건에 비추어 필요한 경우
 3. 매각촉진을 위하거나 공급목적, 상대방의 사업계획 등에 비추어 필요한 경우

제68조(분할수납)

- ② 계약보증금의 수납에 관하여는 제67조 제2항의 규정을 준용한다.

제69조(현가기준 매매대금 수납방법)

- ① 매매대금은 필요한 경우 제67조 또는 제68조에 따른 매매대금수납조건의 현가를 ~(이하 생략)
- ③ 계약체결시의 수납비율은 10분의 1 미만인 되어서는 아니되며, ~(이하 생략)

세칙 제67조에 따르면 일시수납의 경우 동 조 제5항에 따라 각 호에 해당하는 경우 계약보증금의 비율을 달리 정할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 ○○지역본부에서는 아래 [표]와 같이 계약보증금을 용지매매대금의 2.8%로 수납한 사례가 있다.

[표] △△** 계약보증금 10% 미만 학교용지(368-3) 계약현황

(단위 : 천 원)

구 분	약정일	약정금액	비 율
계약보증금	2017.10.19.	149,653	2.8%
잔 금	2017. 4.19.	5,212,741	97.2%
합 계		5,382,394	100%

자료 : 감사실 자체조사

계약보증금은 민법상 손해배상예정금액으로 대금완납 등이 담보되지 않아 해약 등이 이루어지지 않는 경우 손해배상예정금액이 과소해지는 측면이 발생할 수 있다.

따라서 특별한 경우 일시수납 시 계약보증금이 용지매매대금의 10%를 하회하는 것은 제한적으로 이루어져야 하나 현재 세칙 제67조 제5항 각 호의 예외적 사항은 그 적용대상이 광범위하며 계약보증금의 하한도 정해지지 않고 있다.

그 결과, 일시수납 시 계약보증금이 용지매매대금의 10%를 하회할 수 있는 경우를 명확히 할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●●●●●처장은

일시수납 시 계약보증금 비율을 조정할 수 있는 경우를 제한하고 해당 경우 발생 시 본사 판매주관부서의 승인 등을 받을 수 있도록 「용지규정시행세칙」을 개정하여 주시기 바랍니다(개선).